DERECHO DE PETICIÓN

(Artículo 23 de la Constitución Política y Ley Estatutaria 1755 de 2015)

DESTINATARIO:	**EMPRESA DE ENERGÍA DE [NOMBRE DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO, EJ: EPM, AIR-E, AFINIA, ENEL COLOMBIA, CELSIA, ETC.]** **SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (SSPD) - (En copia para control y seguimiento)** Oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) / Atención al Usuario **[CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE LA SEDE DE LA ENTIDAD]**
ASUNTO:	Derecho de Petición para el restablecimiento inmediato, continuidad del servicio de energía eléctrica e informe técnico por suspensión/interrupción no programada.
NIC / CÓDIGO DE CUENTA:	**[NÚMERO DE NIC, CÓDIGO DE CUENTA O NÚMERO DE CONTRATO]**
DIRECCIÓN DEL PREDIO:	**[DIRECCIÓN EXACTA DEL INMUEBLE, BARRIO, VEREDA Y MUNICIPIO]**

1. IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO

[NOMBRE COMPLETO DEL PETICIONARIO], mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. **[NÚMERO DE CÉDULA]** expedida en **[LUGAR DE EXPEDICIÓN DE LA CÉDULA]**, domiciliado(a) y residente en **[DIRECCIÓN COMPLETA DE RESIDENCIA]**, en calidad de usuario(a) / suscriptor(a) / residente afectado(a) del servicio público domiciliario de energía eléctrica bajo el NIC/Código de Cuenta No. **[NÚMERO DE NIC/CONTRATO]**, haciendo uso del derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, la Ley Estatutaria 1755 de 2015 y la Ley 142 de 1994, me dirijo respetuosamente a su despacho para formular la presente solicitud.

2. HECHOS DE LA PETICIÓN

1. ---

   Soy residente / propietario / arrendatario del inmueble ubicado en **[DIRECCIÓN EXACTA DEL PREDIO]**, lugar donde se presta el servicio público domiciliario de energía eléctrica por parte de la empresa **[NOMBRE DE LA EMPRESA DE ENERGÍA]**.
2. Me encuentro al día en el pago de las facturas por concepto del servicio público de energía

eléctrica, sin que exista mora o causal legal para la suspensión del servicio por parte de la empresa. **[O en caso de interrupción por fallas técnicas: "El sector presenta fallas recurrentes e interrupciones prolongadas sin previa notificación".]**

3. Desde el día **[FECHA Y HORA EN QUE SE CORTÓ O SUSPENDIÓ EL SERVICIO]**, el inmueble mencionado (y/o el sector/barrio/vereda **[NOMBRE DEL SECTOR]**) carece totalmente de fluido eléctrico, acumulando a la fecha un total de **[NÚMERO DE HORAS O DÍAS]** sin servicio.
4. He realizado reiterados reportes a través de las líneas de atención telefónica y/o canales virtuales de la empresa bajo los números de radicado/reporte: **[INDICAR NÚMEROS DE REPORTES PREVIOS SI LOS TIENE, O "reportes telefónicos a la línea de atención"]**, sin que a la fecha se haya desplazado una cuadrilla técnica ni se haya dado solución definitiva a la problemática.
5. La falta continuada del suministro de energía eléctrica afecta de manera grave las condiciones mínimas de habitabilidad del inmueble, ocasionando la pérdida y daño de alimentos de primera necesidad, imposibilidad de realizar actividades laborales o académicas, y generando riesgos para la seguridad y la salud de los residentes. **[OPCIONAL: "Especialmente considerando la presencia de un menor de edad / adulto mayor / persona que requiere equipos médicos conectados".]**

3. FUNDAMENTOS Y SUSTENTO JURÍDICO

Fundamento la presente petición en el marco legal, reglamentario y jurisprudencial aplicable a los servicios públicos domiciliarios en Colombia:

- **Marco Constitucional:**
  - **Artículo 23 de la C.P.:** Derecho fundamental a presentar peticiones respetuosas y obtener respuesta de fondo y oportuna.
  - **Artículo 365 de la C.P.:** Dispone que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que es deber de este asegurar su prestación eficiente, continua y de calidad a todos los habitantes del territorio nacional.
- **Marco Legal y Reglamentario de Servicios Públicos:**
  - **Ley 142 de 1994 (Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios):**
    - **Artículo 136:** Establece el derecho fundamental del usuario a la prestación continua de un servicio de buena calidad y la obligación de la empresa de reparar las fallas del servicio.
    - **Artículo 137:** Regula las indemnizaciones y descuentos en la factura a favor del usuario por la falla en la prestación del servicio imputable a la empresa prestadora.
    - **Artículos 152 y 153:** Garantizan el derecho de petición, quejas y recursos (PQR) de los usuarios ante las empresas prestadoras.

- **Resolución CREG 015 de 2018 (Comisión de Regulación de Energía y Gas):** Establece los indicadores de calidad en la distribución de energía eléctrica (SAIDI y SAIFI), exigiendo compensaciones por interrupciones que superen los límites permitidos.
- **Ley Estatutaria 1755 de 2015:** Término legal de quince (15) días hábiles para resolver peticiones de servicios públicos y requerimientos técnicos.

- **Jurisprudencia Constitucional Aplicable:**
  - **Sentencia T-793 de 2012:** La Corte Constitucional señaló que las decisiones de suspensión o interrupción de los servicios públicos domiciliarios deben respetar estrictamente el debido proceso y no pueden dejar desamparados a los usuarios afectando sus derechos fundamentales.
  - **Sentencia T-189 de 2016:** Precisó que el acceso a la energía eléctrica es una garantía indispensable para la habitabilidad de la vivienda digna y el desarrollo de las actividades esenciales del ser humano.
  - **Sentencia T-223 de 2024:** La Corte recordó la obligación de las empresas prestadoras de atender con diligencia los requerimientos técnicos y garantizar la continuidad en el flujo de energía eléctrica, protegiendo las condiciones de vida digna y la salud de los usuarios vulnerables.

4. PRETENSIONES

Con base en los hechos expuestos y las normas citadas, solicito respetuosamente a su Despacho:

1. **RESTABLECIMIENTO INMEDIATO DEL SERVICIO:** Se ordene de manera urgente el desplazamiento de una cuadrilla técnica al inmueble/sector ubicado en **[DIRECCIÓN DEL INMUEBLE O SECTOR]** con el fin de efectuar las reparaciones requeridas y restablecer en forma inmediata y definitiva el suministro de energía eléctrica.
2. **INFORME TÉCNICO Y CAUSAS DE LA FALLA:** Se me expida y remita un informe técnico detallado por escrito en el que se expliquen las causas de la interrupción del servicio, el tiempo total de duración de la falla y las acciones correctivas adoptadas para evitar futuras interrupciones.
3. **COMPENSACIÓN Y REINTEGRO EN FACTURACIÓN:** Se apliquen los descuentos y compensaciones en la factura del servicio público correspondientes al periodo de falla en la prestación, conforme a lo establecido en el artículo 137 de la Ley 142 de 1994 y la regulación de la CREG.
4. **REPARACIÓN POR DAÑOS (SI APLICA):** Se me indique el procedimiento formal para la radicación de la reclamación por perjuicios materiales en caso de afectación a electrodomésticos o pérdida de bienes ocasionados por sobrevoltajes o la interrupción del servicio.

5. PRUEBAS Y ANEXOS

1. Copia simple de la cédula de ciudadanía del peticionario.
2. Copia de la última factura de pago del servicio de energía eléctrica al día.
3. **[OPCIONAL: Registro fotográfico o copia de los números de radicado/reportes de daño realizados telefónicamente.]**
4. **[OPCIONAL: Historia clínica o constancia médica si en el predio habita una persona electrodependiente.]**

6. NOTIFICACIONES

Agradezco remitir cualquier respuesta o notificación referente a este trámite a las siguientes direcciones:

- **Dirección Física / Postal: [DIRECCIÓN COMPLETA DE RESIDENCIA, BARRIO Y MUNICIPIO]**
- **Correo Electrónico: [DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO COMPLETA]**
- **Teléfono / Celular / WhatsApp: [NÚMERO TELEFÓNICO / CELULAR DE CONTACTO]**

Atentamente,

_____

[NOMBRE COMPLETO DEL PETICIONARIO]
C.C. No. **[NÚMERO DE CÉDULA]** de **[LUGAR DE EXPEDICIÓN]**
Usuario / Suscriptor NIC No. **[NÚMERO DE NIC O CÓDIGO DE CUENTA]**